



Comité para
la Prevención
de la Tortura

Metodología para la elaboración y seguimiento de recomendaciones del CPT

Principales
etapas,
procesos y
flujos



Comité para la Prevención de la Tortura de Chile

Metodología para la elaboración y seguimiento de recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile (CPT)

Primera edición. Santiago de Chile, Marzo 2026.

Composición del Comité de Expertas/os al cierre del documento

Karen Espínola Solar

Daniel Soto Muñoz

Paula Valenzuela Delpiano

Participan en el proceso de elaboración del documento

Loreto Adrián Serrano

Ricardo Cárdenas Miranda

Juan Carlos Cea Madrid

Andrea Cerda Pereira

Lucas Miranda Moltedo

Felipe Ignacio Parada García

Steffi Schramm López

Daniel Wassermann Kobbert

Propuesta y edición final

Ana María Figueroa Salazar

Esta publicación es de uso público, y sus contenidos pueden ser reproducidos total o parcialmente, citando la fuente.

Forma de citación sugerida: Comité para la Prevención de la Tortura [CPT] (2026), “*Metodología para la elaboración y seguimiento de recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile*”. Segunda edición. Santiago de Chile.

Índice

Introducción 4

Mandato legal del CPT en relación a las recomendaciones y el diálogo	5
¿Qué obligación tienen las autoridades frente a las recomendaciones del CPT?	6

I. Elaboración de recomendaciones 7

1.1. Método Double Smart	9
1.2. Temporalidad de las recomendaciones	15
1.3. Dónde formular recomendaciones	17
1.4. Flujo para elaborar recomendaciones	19
1.5. Registro de recomendaciones	21

II. Seguimiento de recomendaciones y flujos del diálogo 23

2.1. ¿A qué se recomendaciones hacer seguimiento?	24
Orientaciones para la priorización	
2.2. Cómo hacer seguimiento: Flujos del diálogo en torno a las recomendaciones	26
2.2.1. Flujo del diálogo y seguimiento de recomendaciones de un Informe de visita	26
2.2.1. Flujo del diálogo y seguimiento de recomendaciones de un Informe Anual	29
2.3. Evaluación de las recomendaciones	32
2.3.1. Evaluación de la información disponible	32
2.3.2. Niveles de cumplimiento de una recomendación	33
2.3.3. Pasos para evaluar el cumplimiento	35
2.4. Registro del seguimiento	39
2.5. Informe de seguimiento	40

III. Referencias bibliográficas 41

Introducción

El presente documento busca poner a disposición del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile (CPT) una guía metodológica para la elaboración y seguimiento de las recomendaciones formuladas por el organismo, estableciendo etapas y procesos del diálogo con las contrapartes y contribuyendo en la identificación y evaluación de las medidas destinadas a prevenir la tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes en recintos de cuidado y custodia del Estado.

Para esto, se realizó un trabajo de recopilación y sistematización de las directrices metodológicas para la elaboración y seguimiento de recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Interamericano para la Prevención de la Tortura (IDDH), el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Pacto Global Chile de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez (DNN).

Asimismo, se desarrollaron instancias internas de trabajo con integrantes del CPT, a fin de recopilar las experiencias en la materia a la fecha y realizar un diagnóstico de aprendizajes y necesidades relacionadas al proceso de elaboración y seguimiento de recomendaciones.

Mandato legal del CPT en relación a las recomendaciones y el diálogo

El mandato preventivo del CPT incluye no sólo la preparación y conducción de las visitas de monitoreo, sino también la transmisión de lo observado, la elaboración de recomendaciones a las autoridades y actores implicados en su implementación y el seguimiento de las acciones realizadas para avanzar en su cumplimiento (APT, 2004).

Al CPT le fue encomendado este mandato bajo el artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), que establece las facultades de (Naciones Unidas, 2002):

- a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas;
- c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.

En línea con lo anterior, el artículo 3, letra g) de la Ley 21.154 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNPT), establece que una de sus funciones y atribuciones es realizar las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes del servicio responsable del lugar de privación de libertad, o al representante legal de las personas jurídicas de derecho privado, según corresponda.

¿Qué es una recomendación del CPT?

La Asociación para la Prevención de la Tortura define las recomendaciones de los MNPT como “propuestas sobre la mejor manera de dar curso a la acción que una o múltiples instituciones deben realizar para lograr cambios positivos en las leyes, prácticas y las políticas” (s.f.).

El objetivo de una recomendación es apuntar a los factores de riesgo de tortura o malos tratos para prevenir que ocurran, que se profundicen o que vuelvan a suceder, lo que implica enfocarse en problemáticas estructurales más que en los casos particulares (APT, 2004). En muchos casos, el levantamiento de casos individuales permite conocer cómo operan procesos en la práctica cotidiana de los recintos, pudiendo evidenciar factores de riesgo que van más allá de una situación puntual, y que dan pie a recomendaciones transversales en la custodia y el cuidado del Estado.

¿Qué obligación tienen las autoridades frente a las recomendaciones del CPT?

El OPCAT impone a las autoridades la obligación específica de entablar el diálogo con los MNPT en relación a sus recomendaciones “las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención y entablarán un diálogo con este mecanismo acerca de las posibles medidas de aplicación (art. 22)”.

Mantener un diálogo continuo es una herramienta fundamental para lograr cambios sostenibles y de largo plazo y es un espacio fundamental para que los MNPT puedan (1) Explicar y argumentar sobre los problemas observados y las recomendaciones formuladas, (2) Entender el punto de vista y los desafíos que enfrentan las autoridades en la implementación de las recomendaciones, y (3) Identificar buenas prácticas para, sobre esta base, dialogar sobre posibles soluciones a los problemas encontrados (APT, 2021).

Si bien las recomendaciones emitidas por el MNPT no poseen carácter vinculante, su formulación se sustenta en estándares internacionales de derechos humanos y en las obligaciones jurídicas que el Estado de Chile ha asumido al ratificar instrumentos internacionales en la materia. En este sentido, el diálogo que se establece con las autoridades a partir de dichas recomendaciones constituye una instancia clave para orientar las políticas y prácticas institucionales hacia el cumplimiento efectivo de esos estándares. Más que una imposición, se trata de un ejercicio de cooperación y rendición de cuentas que busca fortalecer la prevención del maltrato en recintos de cuidado y custodia del Estado.

Los MNPT pueden entablar el diálogo con las autoridades en diferentes momentos. Los tiempos, formas y procesos de este diálogo son cruciales para mantener una relación sostenida y constructiva con las autoridades y asegurar que las recomendaciones sean implementadas de manera efectiva. Para que este proceso de diálogo sea fructífero, es fundamental brindar claridad a las autoridades sobre el problema encontrado y las medidas concretas que se sugieren implementar para avanzar en su solución. Esto requiere tener una metodología interna de elaboración, registro y seguimiento de las recomendaciones.

El presente documento es una guía que brinda orientaciones generales para construir este proceso de diálogo durante todo el monitoreo, que incluye no sólo la planificación de las visitas sino el seguimiento de las recomendaciones que emanan de las mismas.

I. Elaboración de recomendaciones

Las buenas recomendaciones están basadas en evidencia creíble y triangulada entre las diversas fuentes de información consultadas y en un análisis sólido de los contenidos del informe de visita y del proceso de seguimiento. Se recomienda que quienes escriben los informes y recomendaciones formen parte del equipo de monitoreo (APT, 2004). Esta triangulación y análisis exhaustivo requiere tiempo pero es crucial para identificar los factores de riesgo y causas subyacentes de los problemas observados - que muchas veces están más allá del lugar específico visitado - y para formular recomendaciones que aborden medidas concretas para mejorar la situación.

Aprender a hacer recomendaciones → aprender cómo evaluarlas

Una de las orientaciones más relevantes al respecto tiene relación con la importancia de estar consciente de la estrecha relación que existe entre la elaboración de recomendaciones y su efectivo seguimiento posterior. Se trata de formular recomendaciones que sean sugerencias prácticas, factibles y concretas de implementar, en lugar de exigir que no se produzcan vulneraciones de derechos. Para poder hacer seguimiento es esencial una correcta elaboración de las recomendaciones. De ahí la importancia de tener una guía de cómo elaborarlas de forma específica y objetiva (CIDH, 2023).

Ilustración 1

Elementos que dificultan el reporte y seguimiento de recomendaciones



Fuente: Elaboración propia.

Tener muchas recomendaciones. Se ha señalado la importancia de poner especial atención a la calidad de las visitas realizadas y no dejarse presionar para multiplicar las visitas y abarcar más de lo que puede en función de sus recursos, ya que de esta forma pone en riesgo el estándar que debe desarrollar en el monitoreo y su capacidad para hacer seguimiento a las recomendaciones (APT, s/f). Esto implica que no necesariamente hay que formular una gran cantidad de recomendaciones, ya que en estos casos se dificulta mucho su seguimiento y se difuminan las que son más prioritarias para avanzar en la prevención de la tortura y malos tratos.

Tener una recomendación con varias medidas. La elaboración de una recomendación con varias medidas o varias recomendaciones en una misma recomendación dificulta la claridad de la medida prioritaria a implementar, la asignación de un nivel de avance y, por lo tanto, su seguimiento. Lo mejor es que cada recomendación tenga una medida, así es más fácil evaluarla de manera independiente. Con el seguimiento se le da el carácter vinculante.

Tener varias recomendaciones que apuntan a la misma medida (se repite la medida en distintas recomendaciones).

Tener recomendaciones sin medidas específicas o muy amplias. Si no se formulan acciones concretas para avanzar se corre el riesgo de no tener parámetros para evaluar el avance y no ser claro en lo que se está solicitando a la autoridad.

Tener recomendaciones sin plazo. La formulación de un plazo es esencial para dar cuenta del nivel de prioridad y/o trabajo que requiere la implementación de la recomendación.

Tener recomendaciones que no son factibles de aplicar. Se deben elaborar recomendaciones factibles de implementar por la autoridad responsable, principalmente en términos del plazo solicitado, los recursos a asignar y la viabilidad de implementarlas.

Tener una recomendación sin respaldo. Es fundamental que toda recomendación formulada por el CPT a alguna autoridad esté basada en hallazgos del monitoreo y de la triangulación de la información; de lo contrario, se corre el riesgo de recomendar medidas basadas en visiones parciales o subjetivas de un problema o perder de vista factores relevantes para la comprensión de alguna situación. Esto puede afectar la credibilidad de la institución.

Los elementos que dificultan la elaboración y seguimiento de recomendaciones pueden subsanarse, en gran parte, siguiendo las directrices del *método Smart* que se detalla a continuación.

1.1. Método Double - Smart

Siguiendo las directrices utilizadas por APT (2008), el CPT utilizará el método “*Double-SMART*” para reflexionar sobre medidas concretas que se deben ejecutar para apuntar a los factores de riesgo de maltrato identificados en el monitoreo, y así redactar recomendaciones que permitan a las instituciones encargadas de implementarlas, priorizar y tener claridad sobre las acciones que se deben llevar a cabo para avanzar hacia la prevención de la tortura y/o malos tratos en recintos de cuidado y custodia del Estado.

Las recomendaciones no necesariamente deben cumplir estrictamente con todos los criterios que detalla el método, pero sirven como una guía importante para el análisis de su redacción antes de su publicación, la identificación de a quién debe dirigirse y la discusión posterior con las autoridades interpeladas en su implementación. Las recomendaciones bien redactadas facilitan la comprensión de las autoridades sobre las acciones y medidas específicas que deben tomarse para avanzar en su cumplimiento, permitiendo un seguimiento más simple y claro.

La siguiente imagen ilustra las características que debe tener una recomendación para lograr su objetivo e incidencia.

Ilustración 2

Método Double Smart



Fuente: Imagen de InboundCycle. 2023.

A continuación, se explica cada uno de estos criterios y ejemplos concretos para orientar su comprensión.

S Specific (Específico): ¿Qué se debe hacer exactamente, quién lo debe hacer y dónde?

Cada recomendación debe sugerir una medida concreta muy clara, de manera que cualquier persona que lea la recomendación entienda exactamente la gestión que se está solicitando realizar. Una recomendación vaga no permite evaluar su cumplimiento. Idealmente una recomendación debe contener una sola acción o medida concreta. Se debe lograr un equilibrio entre sugerir una medida clara y brindar libertad a la institución para la forma en que lo va a llevar a cabo, entendiendo que no somos una unidad de auditoría interna.

Hallazgo: En una residencia de protección, se observaron interacciones verbales agresivas por parte del personal hacia las personas adolescentes. Al solicitar el procedimiento de actuación ante crisis, la Dirección informó que "no cuentan con protocolos escritos", quedando el manejo de situaciones complejas al criterio personal de cada educador/a.	
	"Al Director/a del recinto, se recomienda mejorar el clima organizacional e instruir la creación de protocolos para capacitar al personal". "Mejorar" es subjetivo y se mezclan tres ideas (mejorar clima, crear protocolo, capacitar). Si capacitan pero no crean el protocolo oficial, no se puede determinar cumplimiento.
	"Al Director/a del recinto, formalizar un documento que regule la actuación en situaciones de contención emocional y manejo de crisis en la residencia, ajustado a la norma técnica vigente". El hallazgo da cuenta de que no hay protocolos. Antes de capacitar, se debe crear y oficializar la norma.

M Measurable (Medible): ¿Qué evidencia demostrará que la recomendación se cumplió?

Se debe definir cuál va a ser el medio de verificación para evaluar el cumplimiento de la recomendación. Tanto las autoridades como los órganos de monitoreo deben ser capaces de evaluar si una recomendación se ha implementado o no y con qué nivel de avance o progreso.

Hallazgo: En entrevistas con personas privadas de libertad en un recinto penitenciario, se denuncia que las solicitudes verbales de atención médica no llegan a la enfermería. Los internos señalan que le entregan el "papelito" al gendarme de turno, pero este se pierde o es desechado. La Jefatura de Salud del penal indica que "no tienen solicitudes pendientes", evidenciando una brecha de trazabilidad entre el módulo y la unidad de salud.	
	"Al Alcaide del establecimiento, se insta a optimizar el flujo de comunicación entre los módulos y la enfermería para asegurar que los internos reciban atención médica oportuna." El Alcaide puede decir que instruyó a los funcionarios poner más atención, pero una instrucción verbal no deja rastro; es una palabra versus la otra. En la próxima visita, los internos seguirán diciendo que los papeles se pierden.
	"Al Alcaide del establecimiento, se recomienda habilitar un Libro de Registro de Solicitudes de Salud foliado en la guardia del módulo, que exija obligatoriamente la firma del funcionario de salud al momento de retirar las papeletas diariamente". El medio de verificación es claro y está en formato físico verificable. En la próxima visita de seguimiento, el monitor evaluará si existe el libro y si están las firmas de retiro del personal de salud.

¹ En el caso de que el CPT haya publicado recomendaciones previo a la adopción de estas directrices, se podrán convertir al método Smart enlistando claramente las acciones a implementar en el interior de la recomendación, con viñetas, letras o números que permitan identificarlas claramente, e idealmente en orden secuencial de implementación.

Alcanzable: ¿Tiene la institución los recursos y la autoridad para ejecutar esta recomendación?

Una recomendación es inalcanzable si excede el marco legal del servicio, si requiere recursos financieros inexistentes y fuera de lo factible, o si la infraestructura física lo impide absolutamente.

Hallazgo: En la visita a un ELEAM, se advirtió que las funcionarias de trato directo (cuidadoras) del turno de noche no disponen de un lugar físico para consumir su colación o realizar pausas de descanso. Deben comer de pie en la cocina o descansar sentadas en los sofás de la sala de estar de los residentes, lo que impide su desconexión mental y recuperación física, aumentando el riesgo de burnout y maltrato.	
	"Al Director/a del recinto, se insta a construir un pabellón anexo de material sólido en el patio trasero con dormitorios, duchas y comedor exclusivo para el personal". No es Alcanzable. Implica permisos de edificación, contratar constructora y un presupuesto de inversión (Subtítulo 31) que un Director de ELEAM no posee. La gestión tardaría años.
	"Al Director/a del recinto, se recomienda habilitar una dependencia exclusiva como sala de estar del personal dentro del establecimiento, equipándola con sillones reclinables y un área de colación separada de los residentes". Requiere gestión administrativa (mover una oficina o bodega para liberar espacio) y compra de mobiliario (gasto menor). No requiere obras civiles complejas. Dignifica la labor de la cuidadora y cumple la norma laboral, reduciendo el estrés sin quebrar el presupuesto.

R Realista: ¿Es posible lograr esto considerando la cultura y recursos del recinto?

Las recomendaciones deben ser realistas, es decir, que permitan desarrollar un plan de gestión y recursos. Una medida puede ser alcanzable pero no realista porque exige, por ejemplo, jornadas de dedicación exclusivas de parte de todo un equipo que no puede renunciar a algunas de sus funciones.

Hallazgo: En la visita a una comisaría, se verificó que el teléfono fijo destinado a que las personas detenidas avisen a sus familias sobre su detención está ubicado en la oficina del Comisario, la cual permanece cerrada de noche. Esto impide el ejercicio del derecho a la llamada telefónica durante los turnos nocturnos y fines de semana.	
	"Al Comisario/a de la unidad, se recomienda instalar teléfonos públicos con monederos antivandálicos al interior de cada calabozo." No es realista. Por un lado, las compañías están desmantelando la red de telefonía pública por ser tecnologías en desuso. Por otro lado, funcionar con monedas implica que los detenidos deben tener dinero en físico en la celda, lo que no garantiza el derecho y obvia que deben dejar sus pertenencias al ingreso.
	"Al Comisario/a de la unidad, extender un anexo de la línea telefónica fija institucional hacia el mesón de la guardia de calabozos, asegurando su operatividad las 24 horas del día". Define el instrumento administrativo (Resolución), el público objetivo y el tema exacto.

T Time bound (Delimitado en el tiempo): deberá quedar muy claro el plazo de la recomendación, idealmente aclarando la temporalidad de cada plazo en días, meses o años en el mismo informe en que se publica la recomendación. Todo el CPT debe utilizar las mismas definiciones para los plazos (*Ver más adelante Temporalidad de recomendaciones*).

Hallazgo: En un hospital psiquiátrico, se encontró que los cables de electricidad de los dormitorios de la unidad de larga estadía se encuentran con los conductores a la vista y cerca de las ventanas y cortinas de tela, lo que representa un riesgo inminente de electrocución o de incendio por cortocircuito.	
	"Al Director/a del Hospital, se insta a reparar los cables de la unidad de larga estadía a la mayor brevedad posible". La "mayor brevedad" no transmite la urgencia vital. Pueden pasar meses sin que se haga.
	"Al Director del Hospital, se insta a aislar y desenergizar los enchufes con cables expuestos o reubicar a los pacientes de las camas colindantes de manera inmediata y ejecutar, en un plazo de 6 meses, la reparación de los cables de electricidad de la unidad con la certificación técnica respectiva" El plazo es claro y acorde a la gravedad del riesgo. Cuando existe un riesgo de este tipo se puede agregar una medida de mitigación urgente y otra más definitiva. El corto plazo le da a la Dirección el tiempo para levantar requerimientos a través de compra ágil o licitación pública menor y ejecutar la obra sin desalojar el hospital completo.

Solution - suggestive (Enfocada en soluciones): Quien recomienda no debe limitarse a decir esto está mal, sino que debe aportar, en la medida en que se tengan los conocimientos en la materia, a cómo avanzar en el cambio.

Hallazgo: Durante el invierno se realizó una visita a la sección materno infantil de un Centro Penitenciario Femenino, en la que se constató que la temperatura en las celdas de madres con lactantes desciende a 8°C en la noche. Gendarmería prohíbe el uso de estufas eléctricas o a gas por riesgo de incendio y sobrecarga, lo que resulta en que los lactantes duermen con exceso de ropa de cama (riesgo de asfixia) para combatir el frío y no todas las mujeres cuentan con ropa de abrigo suficiente para sus hija/os.	
	"Se recomienda al/la Alcaide, mejorar urgentemente el sistema de calefacción de la sección materno-infantil para garantizar una temperatura acorde a las necesidades de los lactantes". La autoridad podría argumentar que no pueden poner estufas comunes por seguridad.
	"Se recomienda al/la Alcaide, implementar un sistema de climatización permanente en las celdas de la sección materno-infantil que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad: (1) anclaje fijo, (2) superficie de contacto fría o tibia (prevención de quemaduras en lactantes) y (3) tecnología libre de combustión (sin llama abierta)". Propone una tecnología segura para lactantes en recintos penitenciarios, pero se deja a criterio el tipo de calefacción. Se evitan soluciones peligrosas como estufas a parafina o calefactores portátiles. Y se le da a la autoridad la hoja de ruta para la compra, establecimiento los requisitos para incluir en las Bases de Licitación.

Mindful of prioritisation, sequencing & risks (Consciente de prioridades, secuencias y riesgos). El Estado tiene recursos limitados y capacidad de atención finita. Hay que priorizar recomendaciones en función de la gravedad de la vulneración, reconocer qué cambios son prerequisites para otros y evaluar si la implementación de una medida podría generar efectos negativos para personas bajo cuidado o custodia o para el personal (no hacer daño).

Hallazgo: En un Centro de Internación Provisoria, se constataron funcionarios sin identificación ni uso de cámaras GoPro, uso de gas pimienta a corta distancia en rostro de adolescentes, uso de perros para amedrentar y desnudamientos con sentadillas.	
	"Al Director/a Nacional de Gendarmería, asegurar que todos los funcionarios porten su identificación en los centros de justicia juvenil, porten sus cámaras GoPro encendidas, traten con respeto a los jóvenes, no usen gas pimienta indebidamente, eviten el uso de perros y no se desarrollen los desnudamientos." Al pedir todo junto, la autoridad puede dar por cumplida la recomendación si se instruyó sobre el uso de las identificaciones, pero siguen los desnudamientos. Se mezclan faltas administrativas con graves vulneraciones de derecho. No establece qué es lo urgente y qué puede quedar para después.
	"Al Director/a Nacional de Gendarmería, ordenar con efecto inmediato la suspensión total de los procedimientos de registro corporal intrusivo (desnudamientos y sentadillas) y el uso de agentes químicos (gas pimienta) a corta distancia del rostros de los adolescentes en los centros de justicia juvenil, por constituir actos incompatibles con la integridad física y psíquica de los adolescentes (art. 37 Convención Derechos del Niño)". De manera urgente, se prioriza el gas pimienta en la cara y el desnudamiento en tanto constituyen trato cruel, inhumano y degradante, procurando detener el daño a la integridad física y sexual en lo inmediato. En otro plazo, se podrá establecer una recomendación de implementar control con GoPro y placas para verificar que la orden N°1 se cumpla.

Argued (Fundamentada): La recomendación no es una opinión; exige el cumplimiento de un estándar internacional o de una norma nacional. Las recomendaciones deben basarse en un análisis objetivo y riguroso de los hallazgos triangulados y desarrollados claramente en los informes.

Hallazgo: En una unidad forense, se revisaron las fichas clínicas de residentes y se detectó el uso de contención mecánica por periodos de 48 horas continuas como respuesta a insultos al personal. No existen registros de evaluación médica cada 2 horas ni justificación clínica, sino conductual ("descompensación con insultos al personal").	
	"Al la Dirección de la unidad, se insta a prohibir las contenciones físicas como castigo, ya que es inhumano y muy doloroso para los residentes". Apela a la moral y el Director puede justificarlo por "seguridad". Es débil administrativamente.
	"Al la Dirección de la unidad, se insta erradicar el uso de contención mecánica como medida disciplinaria, ajustando el protocolo de la Unidad estrictamente a la Circular B35/N°10 del MINSAL y al Art. 12 de la Ley 21.331, que prohíben su uso salvo indicación clínica de riesgo inminente, exigiendo monitoreo médico continuo registrado en ficha". Cita la norma. Si el Director no cumple, está violando la ley, no sólo ignorando una recomendación del CPT.

Root-cause responsive (Sensible a las causas): ¿La medida exigida apunta a la falla estructural que genera la vulneración o solo está mitigando temporalmente el efecto visible?

Ataca la enfermedad (causa raíz), no el síntoma. Busca soluciones sostenibles dirigidas a las causas fundamentales que detrás de los factores de riesgo de tortura o malos tratos.

Hallazgo: En una residencia para madres adolescentes, se registra una alta tasa de salidas no autorizadas por parte de las adolescentes. La Dirección responde aumentando las rejas y quitando permisos. Al entrevistar a las jóvenes, indican que se escapan porque se sienten aisladas y quieren ver a los padres de sus hijos, parejas, familias, pero sus visitas están restringidas a pocas horas semanales.	
	"A la Dirección del recinto, se recomienda reforzar el cierre perimetral de la residencia e instalar cámaras de seguridad en los accesos para disminuir la tasa de salidas no autorizadas." Convierte la residencia en una cárcel. Las adolescentes buscarán formas más peligrosas de salir porque su necesidad de vínculo familiar no fue resuelta.
	"A la Dirección de la residencia, se recomienda flexibilizar y ampliar el régimen de visitas de familiares y figuras significativas, incluyendo a los progenitores de los lactantes, para fortalecer el apego y reducir la sensación de aislamiento que motiva los abandonos". Se comprende que la fuga es un síntoma de la falta de vinculación familiar. Al permitir más visitas, baja la necesidad de salir sin autorización.

Targeted (Dirigida): ¿La autoridad a la que se dirige tiene el poder legal y el presupuesto para resolver el problema?

El CPT no debe dirigir recomendaciones a "el gobierno" o "el Estado" como entidades, ya que se diluye la responsabilidad. Se debe identificar con la mayor precisión posible al actor que tiene el poder real (firma y presupuesto) para solucionar el problema, evitando culpar a mandos medios sin atribuciones.

Hallazgo: Los residentes de una Residencia Protegida presentan descompensaciones psiquiátricas porque la medicación no siempre alcanza a cubrir todo el mes. La coordinadora de la residencia explica que ella solicita los fármacos a tiempo, pero la Farmacia del Hospital Base despacha las cajas con retraso debido a problemas de stock centralizado.	
	"A la coordinadora del recinto, se insta a asegurar el stock permanente de medicamentos psicotrópicos para evitar la interrupción de los tratamientos de los residentes." La coordinación no compra remedios, solo los pide. Le estamos exigiendo algo que escapa de su control.
	"A la Dirección del Hospital y el Servicio de Salud de la Región, se insta a instruir a la Farmacia del Hospital Base la priorización en el despacho y abastecimiento completo de las recetas institucionales de la Residencia Protegida, revisando la cadena de suministro logística". Apunta a quien compete la provisión de los medicamentos, quien sí puede ordenar a la Farmacia que priorice a la residencia.

1.2. Temporalidad de las recomendaciones

El plazo es el intervalo temporal en que se sugiere la implementación de la recomendación, en función de una serie de factores que tomarán en cuenta la gravedad del daño producido por el factor de riesgo de maltrato, la complejidad en su solución y la magnitud de personas afectadas por su no consecución.

Establecer el plazo de una recomendación es fundamental para ceñir la recomendación al método previamente descrito, ya que elimina la ambigüedad de cuándo se deben desarrollar las acciones para avanzar en su implementación y activa la responsabilidad en la autoridad o institución implicada en su avance, generando un antecedente objetivo de no cumplimiento y permitiendo sincronizar el desarrollo de acciones con planificaciones presupuestarias.

Tabla 1

Plazo de las Recomendaciones del CPT

Plazo de las recomendaciones del CPT	
Urgente	1 mes
Corto plazo	6 meses
Mediano plazo	1 año
Largo plazo	3 a 5 años

Fuente: Elaboración propia en base a los plazos definidos por la DDN (2022)

Recomendaciones urgentes

Una recomendación se formula como urgente cuando la situación observada requiere la toma de medidas inmediatas de parte de la autoridad por la gravedad de las vulneraciones observadas y la prontitud de las órdenes que deben realizarse.

Por lo general, esta situación se relaciona a situaciones críticas que el CPT levanta durante el monitoreo y/o a situaciones vulneratorias que podrían solucionarse con una instrucción del mando. Según el caso, el CPT podrían decidir interponer denuncias penales o realizar derivaciones a instituciones de protección que puedan proveer de medidas de protección. Por lo general, estas recomendaciones no requieren de cambios presupuestarios ni elaboración de proyectos, sino una instrucción inmediata de la autoridad. El mensaje que se quiere entregar es: *"Esto no puede esperar a mañana porque alguien puede sufrir un daño irreparable"*.

Algunos ejemplos de acciones urgentes que puede solicitar el CPT son el cese inmediato del aislamiento de una persona en estado delicado de salud, el abastecimiento de emergencia de agua o alimentos, el traslado de personas en riesgo de vida o la reparación de fugas de gas, entre otros.

Recomendaciones de corto plazo (6 meses)

Una recomendación de corto plazo se formula cuando el factor de riesgo de maltrato se debe mitigar de manera rápida y se puede realizar a través de gestiones administrativas y gastos menores. Son mejoras que se pueden realizar con el presupuesto vigente del año en curso (compra ágil, reparaciones menores, redacción de protocolos, modificaciones de turnos).

De esta forma, se debe utilizar de forma general cuando los problemas puedan ser resueltos con recursos existentes y voluntad de gestión, además de calzar con la mitad del año fiscal. Este tipo de recomendaciones permite realizar compras ágiles, reparaciones menores, pintar, arreglar ventanas, redistribuir turnos de personal o redactar protocolos internos, de tal forma que su realización promueva un mejor funcionamiento del recinto sin necesitar recursos adicionales significativos. El mensaje que se quiere entregar es: *"Lo que está sucediendo es preocupante y con una buena gestión es posible enmendarlo ahora mismo o evitar que se agrave"*.

Algunos ejemplos de recomendaciones que pueden solicitarse a corto plazo se refieren a compra de insumos básicos, como colchones, ropa de cama o insumos médicos. De igual forma, se pueden solicitar reparaciones de luminaria o servicios higiénicos con gasfitería menor. A la vez, se puede recomendar la capacitación del personal y la creación de registros como libros de novedades. Las recomendaciones de corto plazo pueden incluir también firma de convenios con municipalidades o universidades.

Recomendaciones de mediano plazo (1 año)

Las recomendaciones de mediano plazo se deben formular en base a criterios que consideren la gravedad de lo monitoreado y la factibilidad de implementar la medida solicitada. El plazo de las recomendaciones a 1 año se establece contemplando el funcionamiento del Estado, sabiendo que hay medidas que requieren procesos de maduración administrativa, técnica o política.

Se trata de considerar los tiempos que demora el Estado en modificar reglamentos o leyes, crear y concursar cargos, poner de acuerdo a dos o más ministerios, diseñar o implementar programas o analizar una reasignación presupuestaria en ajuste a los ciclos de la DIPRES. Las recomendaciones a mediano plazo comprenden la forma de operar de la política pública "papel" debe viajar por distintas oficinas (Jurídica, Contraloría, DPRES, Congreso) y ese viaje, por norma y burocracia, toma un año fiscal completo.

Algunos ejemplos de recomendaciones que pueden realizarse bajo este plazo corresponden al diseño de planes de formación del personal, la presentación de convenios interinstitucionales, la refacción o reparación de condiciones materiales de algún sector, como de redes eléctricas o sanitarias o el diseño de programas de cuidado de equipos profesionales.

Recomendaciones de largo plazo (3 a 5 años)

Este plazo se aplica a recomendaciones que buscan transformaciones estructurales del sistema. Se utiliza cuando la solución requiere atravesar el ciclo de vida de un proyecto, política o legislación o cuando implica cambios profundos en la norma o cultura institucional que tardan una generación en asentarse.

Algunos ejemplos de acciones que pueden formularse en este plazo corresponden a medidas significativas, como aumento de dotación de personal o cobertura en residencias, la tramitación de reformas legislativas que requieren debate parlamentario, o la implementación de cambios que exigen instancias sostenidas de formación. Se trata de procesos que exceden la capacidad de gestión y financiamiento de un ciclo anual.

1.3. Dónde formular recomendaciones

A continuación, se describen los principales documentos en los que el CPT formula recomendaciones, brindando guías para definir qué tipo de recomendaciones incorporar en cada uno de ellos.

A modo general, es importante considerar que todo documento en el que el CPT formule una recomendación debe ser enviado vía Oficio a la institución a la que se dirige la recomendación.

Oficio sobre situaciones específicas

El CPT podrá enviar recomendaciones en un Oficio que aborde situaciones críticas o casos que requieran la toma de medidas inmediatas y no pueden esperar la redacción del informe. Esto puede incorporarse en Oficios de hallazgos preliminares después de una visita u otro similar. Se sugiere que las recomendaciones contenidas en estos documentos sean trianguladas entre todo el equipo de visita y el área especialista en la temática en cuestión, para resguardar la atingencia y el fundamento que motiva la medida a sugerir. Ejemplo: Oficios con situaciones críticas levantadas durante una visita, Oficios caso ovoides.

Informe de visita

El objetivo de los informes de visita es establecer y mantener una relación duradera de colaboración constructiva continua con las autoridades pertinentes a fin de trabajar hacia la implementación de las recomendaciones elaboradas para avanzar hacia la prevención de la tortura y malos tratos en recintos de cuidado o custodia del Estado. El informe establece, por lo tanto, recomendaciones que surgen a partir de los principales hallazgos encontrados durante el monitoreo a uno o más recintos. Idealmente, las recomendaciones deben estar dirigidas directamente a las autoridades del lugar visitado, ya que ellas son quienes tienen la responsabilidad de encontrar soluciones e implementar las recomendaciones (APT, 2004). Se podrá, además, decidir dirigir recomendaciones a otros servicios, autoridades o instituciones que necesitan intervenir para atender las causas detrás del problema observado.

Informe temático

Un informe temático generalmente está basado en varias visitas que profundizan en un tema específico. Se concentran en profundizar en un solo tema, con el objetivo de visibilizar prácticas (por ejemplo, uso de medios de contención), momentos determinados de la custodia o cuidado (como el ingreso o el traslado), grupos de especial protección (infancia, mujeres, personas migrantes, personas mayores, entre otros) o tipos de cuidado o custodia (hospitales psiquiátricos, establecimientos para personas mayores), entre otros. En estos casos las recomendaciones pueden dirigirse a los diferentes actores que necesitan intervenir para atender estas causas, que pueden ser autoridades regionales o centrales.

Informe anual

Siguiendo las directrices establecidas por el OPCAT, la Ley 21.154 establece que el CPT deberá confeccionar un informe anual y de carácter público que contenga el trabajo realizado y las recomendaciones específicas destinadas a prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El informe deberá ser aprobado por los dos tercios de la/os experta/os del Comité de Prevención contra la Tortura y podrá ser remitido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos (letra k, Art. 3).

Los objetivos de este informe tienen relación con aumentar la visibilidad del CPT, asegurar su rendición de cuentas, informar sobre las actividades y funcionamiento de la institución, identificar y analizar elementos clave para la prevención de tortura y malos tratos, proponer recomendaciones, evaluar el progreso en la prevención de tortura y mantener un diálogo continuo con las autoridades.

Las recomendaciones del informe anual son más generales y abordan problemáticas sistémicas, amplias y de importancia especial, utilizando la alta visibilidad del Informe Anual para destacar las recomendaciones prioritarias que las autoridades nacionales deben considerar implementar (Art. 19 OPCAT). Idealmente, todas las recomendaciones de los Informe Anual deben estar formuladas en el mediano plazo, es decir, recomendar a la(s) institución(es) qué acciones concretas se deberán implementar en un año para avanzar hacia la prevención de la tortura y los malos tratos en ese problema específico (CAT, 2015).

A continuación, se detalla la propuesta de flujo para elaborar recomendaciones en los informes de visita del CPT, incluyendo temporalidades y responsabilidades asociadas a cada etapa del proceso.

1.4. Flujo para elaborar recomendaciones

Tal como ilustra el siguiente flujo, el proceso de elaboración de recomendaciones inicia mediante la realización de una **visita** de monitoreo por parte del CPT. La persona analista que estará a cargo del informe de visita es la encargada de preparar y organizar la conducción de la misma. La/el experta/o que lidera la visita es la/el responsable de dirigir la misma y de definir, en conjunto con la/el analista encargada/o de la visita, **qué personas se requerirán para el monitoreo**.

Durante los *15 días posteriores al último día de visita*, deberán realizarse la de **triangulación de los hallazgos**, a fin de mantener la “frescura” de lo observado y preservar la fidelidad y la integridad de la información recabada. En este momento se pueden vislumbrar ciertas luces de recomendaciones. La triangulación puede desarrollarse en una o más reuniones de reflexión y socialización de lo observado. La persona analista encargada del Informe es la encargada de organizar y convocar esta instancia, que se agenda junto con la planificación de la visita, es decir, como parte del cronograma del monitoreo a realizar, asegurando que quienes asisten a la visita puedan participar en estas instancias. *Todas las personas que fueron a la visita deberán participar en las reuniones de triangulación.*

Posterior a la triangulación, la persona analista encargada procede con la **elaboración del informe**, que incluye los hallazgos de la visita y la propuesta de recomendaciones preliminares.

Con el fin de generar una retroalimentación efectiva de lo presentado en el informe, durante los *10 días posteriores al envío preliminar del informe a la experta/o*, se debe realizar una **triangulación de las recomendaciones** propuestas en el informe, cuya coordinación y conducción está a cargo de la/el experta/o del área que lidera el informe. En esta instancia debe participar el equipo del área y se puede invitar a acompañantes de la visita y/o especialistas en la materia. Esta instancia resulta fundamental para garantizar la elaboración rigurosa de recomendaciones según los criterios previamente definidos.

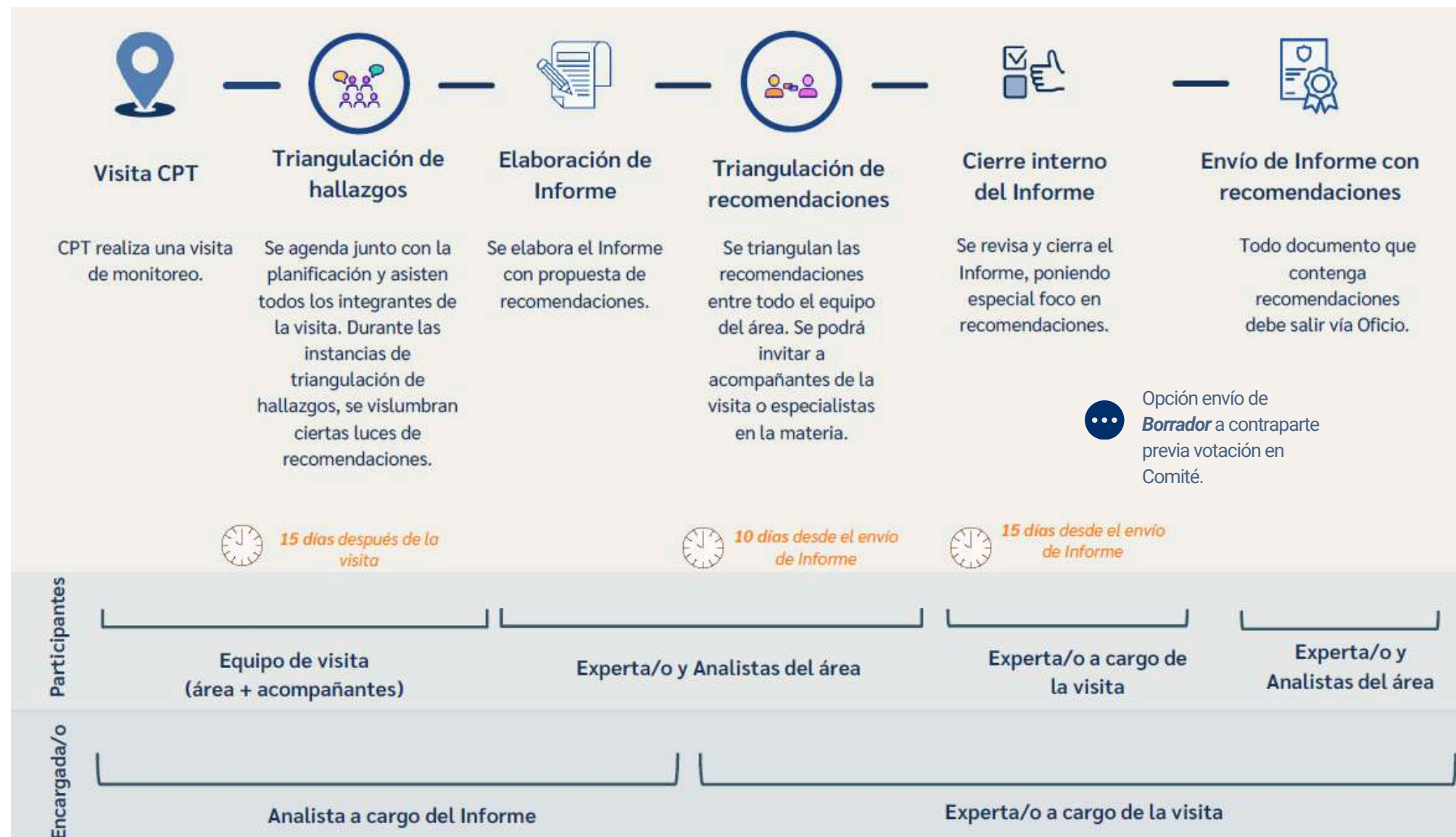
Llevado a cabo este proceso de discusión, y procurando no extender más de lo necesario el proceso de cierre del Informe, la/el experta/o a cargo del Informe tendrá *15 días para el cierre interno del informe*, que incluye lo discutido en la triangulación de recomendaciones. Se podrá solicitar apoyo de la persona analista encargada del informe para incorporar las modificaciones en las recomendaciones.

Una vez cerrado el Informe, la/el experta/o de la visita hace **envío del Informe vía Oficio**. Las personas analistas del área podrán apoyar esta tarea. La/el experta/o encargada/o de la visita podrá decidir enviar un borrador de Informe de visita a la contraparte previo al cierre final. Esta decisión deberá ser acordada por mayoría simple en sesión de comité.

Flujo para elaborar recomendaciones

Ilustración 3

Flujograma de elaboración de recomendaciones



Fuente: Elaboración propia

1.5. Registro de recomendaciones

Para organizar la labor del CPT y el seguimiento a las recomendaciones formuladas, resulta fundamental contar con herramientas para rastrear las recomendaciones que han realizado y su grado de implementación. Como se mencionó anteriormente, existe un desafío actual asociado al registro periódico y detallado de las recomendaciones formuladas por el CPT, que integre todas las recomendaciones realizadas a la fecha, incluyendo una serie de detalles que pueden facilitar enormemente el proceso de seguimiento de su implementación.

El CPT puede utilizar diversos tipos de instrumentos para registrar y evaluar la implementación de sus recomendaciones, desde plataformas informáticas o bases de datos hasta hojas de cálculo. Para desarrollar una herramienta de registro, se debe definir qué información se va a registrar y el objetivo de dicho registro. Algunos elementos que se pueden incorporar en el diseño de herramienta de registro se ilustran a continuación.

Ilustración 4

Aspectos que contiene el documento de registro de las recomendaciones del CPT.

Variables a registrar de la recomendación

- Número correlativo de la recomendación (ID).
- Fecha de la recomendación (Año y mes).
- Informe o documento en que el CPT emite la recomendación.
- Área/Eje que emite la recomendación
- A qué recinto/institución/servicio/autoridad se dirige la recomendación
- Población específica que se busca resguardar.
- Grupo de especial protección que se busca resguardar
- Tipo de recinto.
- Dimensión en la que se enmarca la recomendación.
- Tema.
- N° de la recomendación en el informe respecto al total de recomendaciones
- N° página en donde está formulada la recomendación.
- Hallazgo que da origen a la recomendación.
- Recomendación textual.

Análisis de la recomendación

- Autoridades receptoras del oficio
- Enlace al oficio.
- Nivel de cumplimiento asignado por el CPT.
- Fecha en la que se asignó el nivel de logro.
- Enlace al documento de análisis de nivel de cumplimiento/Informe de seguimiento.

Fuente: Elaboración propia.

Contar con una herramienta de registro permite un mejor análisis del nivel de cumplimiento de la recomendación, a la vez que posibilidad identificar tendencias, avances y/o retrocesos en el tiempo. Permite, asimismo, identificar visualmente qué autoridades o instituciones están vinculadas a la implementación de sus medidas y así orientar los focos del diálogo. El registro puede, además, ser valioso para la planificación estratégica y operativa del CPT, al permitir visualizar la efectividad de las acciones realizadas a lo largo del tiempo.

El presente documento pone a disposición una **herramienta de registro de recomendaciones**, hoja de cálculo cuya primera pestaña brinda definiciones de cada columna y orientaciones para su llenado ([link aquí para ver la Plantilla de registro](#)).

II. Seguimiento de recomendaciones y flujos del diálogo

Las recomendaciones no son suficientes por sí solas para que se produzcan las acciones para avanzar en su implementación, especialmente si no son vinculantes para las autoridades, como es el caso del CPT. Es por esto que necesitan contemplarse como parte del ciclo de monitoreo, que incluye como etapa fundamental el diálogo directo y continuo con las autoridades y actores implicados en avanzar en las recomendaciones para generar la incidencia esperada y los cambios propuestos.

El seguimiento puede ayudar a medir los resultados de las acciones del CPT a lo largo del tiempo, tanto al interior de las instituciones monitoreadas como en aspectos más estructurales vinculados a leyes, políticas y prácticas. Si las recomendaciones están bien redactadas, se puede medir con mayor claridad si los cambios han ocurrido.

De ahí que este proceso esté estrechamente relacionado con la necesidad de planificar y estructurar estratégicamente la incidencia y cambios que se buscan para asegurar que se avance en esta dirección. El registro de las recomendaciones formuladas y del proceso de seguimiento es el primer paso para visualizar qué estrategias fueron fructíferas y cuáles no, y así establecer prioridades futuras.

El seguimiento también busca acompañar el proceso de implementación de las medidas a los recintos o instituciones, difundiendo cómo han sido abordados por otras instituciones o recintos similares a quienes se les haya recomendado algo similar. Es decir, el seguimiento tiene esa virtud de poder ser difusor o divulgador de prácticas, ayudando a ver cómo otras instituciones o recintos han resuelto factores similares.

Mantener un rastreo de las recomendaciones también es importante para la planificación de los procesos de los MNP. El análisis de cuáles fueron las recomendaciones que se implementaron y de las estrategias utilizadas, puede ser de ayuda para que los MNPT establezcan sus prioridades futuras, así como para identificar los enfoques que llevaron al mayor de los éxitos.

2.1. ¿A qué se recomendaciones le hacemos seguimiento?

Orientaciones para la priorización

Un aspecto fundamental a considerar a la hora de planificar el seguimiento a las recomendaciones formuladas es considerar que no se puede realizar seguimiento a todo en un mismo período, lo que obliga a realizar un ejercicio de priorización de recomendaciones. Una buena opción es hacer seguimiento a las recomendaciones relacionadas con los lineamientos estratégicos de la institución, establecidos para abordar en un determinado marco temporal. Esta selección puede realizarse, por ejemplo, por temas, grupo de población o tipo de recinto.

Se debe evaluar, asimismo, el rango temporal de las recomendaciones a las que se va a realizar este seguimiento. Una opción es hacer seguimiento sólo a recomendaciones anuales, es decir, de mediano plazo, a fin de dar tiempo a las instituciones o servicios para tomar las medidas solicitadas y disponer de la información suficiente para evaluar su cumplimiento. Otra opción, si la relación con la contraparte así lo permite, es desarrollar en paralelo procesos de seguimiento por recinto y procesos de seguimiento a las recomendaciones estructurales del informe anual.

Con el objetivo de brindar herramientas técnicas que permitan clasificar, ordenar y construir rutas para el seguimiento de las recomendaciones, el CPT ha elaborado una **matriz de priorización de recomendaciones**, adaptada en base a la “Matriz de gestión de riesgos” del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), detallada en el “Documento Técnico 70” versión 0.3 de 2022, la “Matriz genérica de riesgos de impacto en DDHH” publicada por Pacto Global (2022) y el “Instructivo para recomendaciones” de la Defensoría de la Niñez (2022).

La matriz de priorización recomendaciones ([link aquí](#)) se integra en el excel de registro de las recomendaciones y se visualiza de la siguiente manera.

Tabla 2

Matriz de priorización de recomendaciones del CPT

PROBABILIDAD		IMPACTO		SEVERIDAD		PLAZOS	
CATEGORÍA	VALOR	CATEGORÍA	VALOR	CATEGORÍA	VALOR	PLAZO	PRIORIDAD
Improbable	2	Gravísimo	3	Severidad Alta	6	Mediano Plazo	Prioridad Alta

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo las orientaciones de CAIGG (2022), la matriz establece una relación entre la severidad de un problema o factor de riesgo de maltrato observado, la probabilidad de ocurrencia y su impacto en la vulneración de derechos, donde:

$$\text{Severidad} = \text{probabilidad} \times \text{impacto}$$

De esto se obtiene una valoración numérica que facilita la visualización y reflexión sobre lo que se priorizará para el seguimiento en un determinado período, considerando derechos vulnerados, estándares incumplidos y percepciones de los equipos de monitoreo sobre cómo lo observado incide en la severidad del problema al que apunta la recomendación.

El criterio de **probabilidad** es el riesgo de reiteración y/o mantención de la situación o riesgo de vulneración, clasificadas en una escala de tipo likert desde la clasificación “Muy improbable” (1), “Improbable” (2), “Moderado” (3), “Probable” (4) y “Casi certeza” (5).

La matriz propone, además, criterios para determinar el nivel de impacto de los riesgos en vulneraciones de derechos en base a lineamientos de Pacto Global (2022) y asigna plazos para el seguimiento de las recomendaciones según a la severidad de los riesgos detectados, siguiendo la temporalidad utilizada por la Defensoría de la Niñez (2022).

El **impacto** de esta vulneración en las personas bajo cuidado o custodia, se clasifica en: “Menos grave” (1) es reversible sin daño grave a la integridad de las personas, “Grave”: (2) afecta a gran cantidad de personas y/o a grupos de especial protección, con riesgo de daño grave a la integridad, “Gravísimo”(3) implica daño grave a la integridad o alto riesgo de producir daños irreversibles.

La clasificación de la **severidad** de los riesgos en base al valor ponderado es: “Moderada” de 1 a 5, “Alta” 6 a 9 ,”Extrema” 10 a 13 y “Urgente” 14 y 15.

De esta forma, la prioridad entre las recomendaciones y sus plazos se establece en base a la severidad de los riesgos identificados, dándole a las instituciones una guía para implementar las recomendaciones en determinados plazos. Si dos recomendaciones tienen igual temporalidad, pero una tiene un nivel de prioridad bajo y otra alto, se priorizará el seguimiento de la con mayor nivel de prioridad, instando a la institución a avanzar hacia su cumplimiento.

Finalmente, se incluye una casilla de **observaciones** tiene como finalidad estimar la factibilidad de las recomendaciones, dando un espacio para que el equipo de monitoreo y seguimiento pueda sugerir una determinada prioridad considerando qué tan factible es implementar la medida sugerida. Así, por ejemplo, se podría priorizar el seguimiento de una recomendación que no aborda situaciones que producen daños graves irreversibles, pero que es fácil de implementar y se evita que los daños se produzcan. Se recomienda que estos casos sean acordados entre equipos de visita y encargada/os del proceso de seguimiento.

2.2. Cómo hacer seguimiento: Flujos del diálogo en torno a las recomendaciones

El seguimiento es un proceso de diálogo que refuerza la importancia de establecer una relación de colaboración con las autoridades. Tener un diálogo sostenido es una herramienta esencial para profundizar y dar argumentos adicionales a las autoridades respecto de los problemas observados y de las recomendaciones emitidas. También permite abrir espacios de comunicación que posibilitan entender el punto de vista y los desafíos que enfrentan las autoridades en la implementación de las recomendaciones, e identificar buenas prácticas para, sobre esta base, dialogar posibles soluciones a los problemas encontrados (APT, s.f).

A continuación, se ilustran los principales procesos y etapas del flujo del seguimiento de las recomendaciones de un informe de visita y del informe anual del CPT, ambos procesos con temporalidades distintas y en que el diálogo es el pilar fundamental. Estos flujos deben traducirse en un cronograma de seguimiento que organice y sostenga el diálogo, calendarizando actividades, encargado/as y tiempos del proceso. Se recomienda que este cronograma sea acordado con la contraparte o institución principal con quién se realizará el seguimiento y que esté alineado con la planificación anual que realicen los equipos del CPT.

2.2.1. Flujo del diálogo y seguimiento de recomendaciones de un Informe de visita

Tal como detalla el flujo, al enviar el informe de visita vía oficio a la contraparte, se debe explicar el flujo del seguimiento y se solicita el establecimiento de una contraparte técnica para la coordinación del proceso de seguimiento de recomendaciones, quién será la encargada de asistir a las mesas de seguimiento y realizar reportes sobre el avance de las recomendaciones. Este es el hito que abre la conversación con la contraparte sobre el seguimiento, cuya primera instancia es la reunión de coordinación.

Aproximadamente un mes después de enviado el informe, se deberá desarrollar la reunión de coordinación para acordar con la contraparte las principales fechas, etapas y personas que participarán del seguimiento. Se propone estructurar esta instancia de la siguiente manera. El CPT deberá presentar los hallazgos y recomendaciones del informe y recoger comentarios que pueden resultar muy pertinentes para interpretar lo observado o realizar algún ajuste que permita clarificar o dirigir mejor alguna medida contenida en las recomendaciones. A partir de esto, se deberá realizar una revisión conjunta del flujo de seguimiento, ajustando los actores a convocar y la información a solicitar durante el proceso. El ideal es que en este momento se establezca no sólo una contraparte oficial que tenga autoridad para decidir en la implementación de las medidas, sino también una contraparte técnica que pueda mantener comunicación con el equipo técnico del CPT para aclarar dudas o coordinar cuestiones prácticas durante el proceso.

Al haber pasado un mes desde el envío del informe, la contraparte deberá dar respuesta a aquellas recomendaciones de carácter urgente, a fin de poder registrar si han habido o no avances concretos al respecto y levantar alertas de manera oportuna en caso de que exista alguna situación crítica que necesita otra intervención.

Posterior a la reunión de coordinación, se deberá dar curso al proceso de seguimiento en función de las instancias y contrapartes ya acordadas. Las principales formas de realizar el seguimiento son las siguientes:

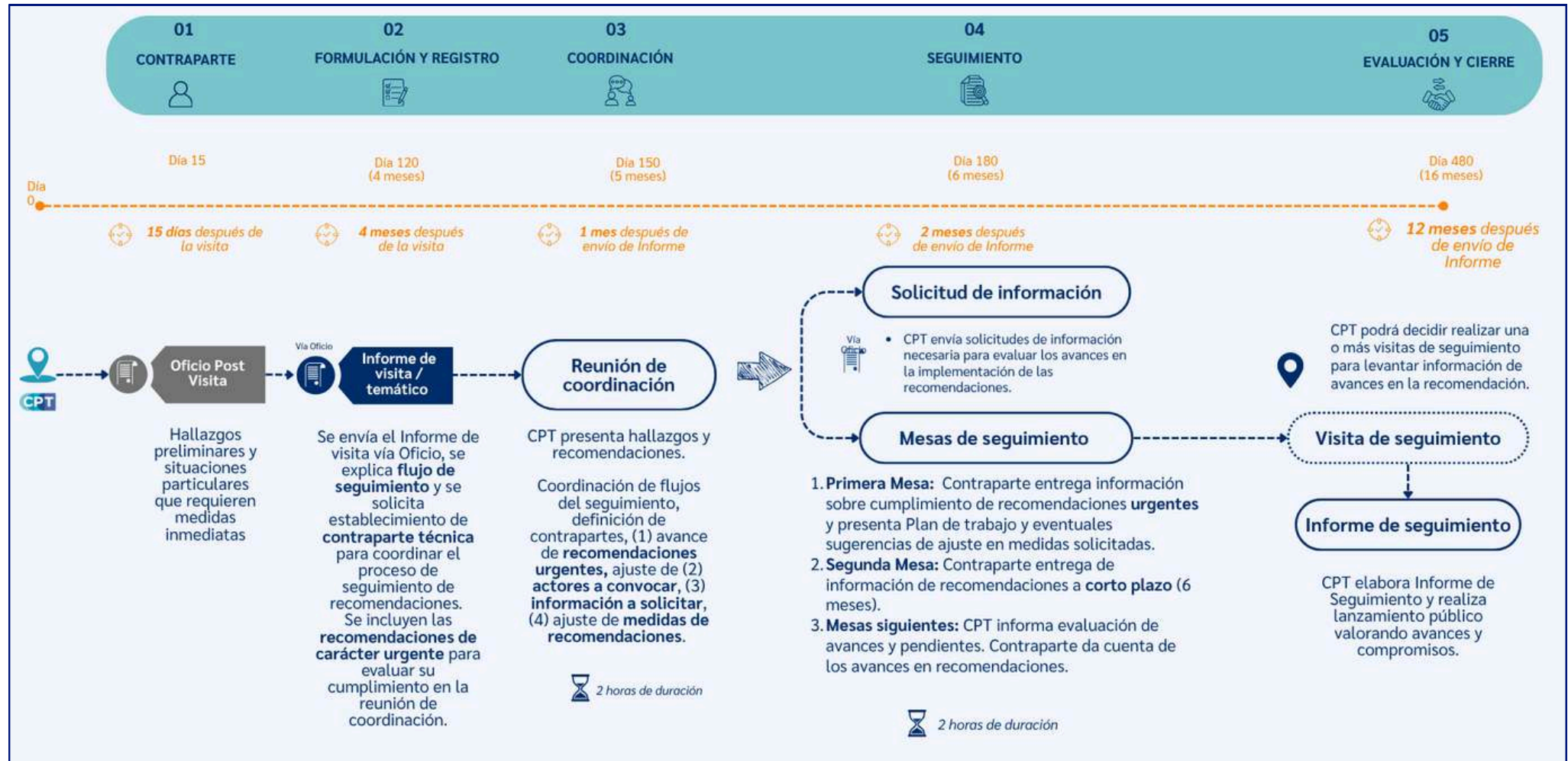
- **Mesas de seguimiento:** el flujo propone el desarrollo de mesas de seguimiento que se desarrollen ya cumplido el plazo entregado para implementar las recomendaciones. Se proponen las siguientes actividades y temporalidades:
 - Primera mesa de seguimiento se desarrolle alrededor de los 2 meses luego del envío del Informe de visita, en la que la contraparte entrega información sobre cumplimiento de recomendaciones urgentes y presenta Plan de trabajo y eventuales sugerencias de ajuste en medidas solicitadas.
 - Segunda Mesa: Contraparte entrega de información de recomendaciones a corto plazo (6 meses).
 - Mesas siguientes: CPT informa evaluación de avances y pendientes. Contraparte da cuenta de los avances en recomendaciones. La cantidad de mesas siguientes va a depender de cada visita, del plazo de las recomendaciones formuladas y del plan de trabajo acordado con la contraparte.
- **Solicitudes de información:** durante el proceso de seguimiento, el CPT podrá solicitar la información que se considere necesaria para obtener medios de verificación sobre las medidas informadas por la contraparte. Idealmente, después de cada mesa de seguimiento la contraparte debiera enviar el respaldo de la respuesta con los documentos que acrediten las medidas implementadas.
- **Visitas de seguimiento:** el CPT podrá decidir realizar una o más visitas de seguimiento en caso de que se estime necesario la presencia in situ para levantar información sobre avances en las recomendaciones.

Idealmente, todo ciclo de seguimiento debiese contar con un informe de seguimiento que de un cierre al proceso y que permita valorar los avances y compromisos de la contraparte. Se podrá acordar con la contraparte si resulta conveniente realizar una presentación o lanzamiento del informe, instancia que puede fortalecer enormemente el diálogo al dar oportunidad a las autoridades de los recintos para dar a conocer interna o externamente su compromiso hacia la prevención de los malos tratos.

Flujo del diálogo y seguimiento de recomendaciones de un Informe de visita

Ilustración 5

Flujo para el seguimiento de Informe de visita - urgente, corto, mediano y largo plazo



Fuente: Elaboración propia.

2.2.2. Flujo del diálogo y seguimiento de recomendaciones del Informe Anual

La organización del seguimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes Anuales se basa en la propuesta de incorporar en este documento recomendaciones dirigidas al nivel central, y que abarcan los plazos corto, mediano y largo.

Luego del lanzamiento o publicación del Informe Anual, el CPT deberá enviar un **oficio para formular las recomendaciones** a cada contraparte. En esta comunicación se deberá explicar la propuesta sobre el flujo de seguimiento y solicitar la asignación de una contraparte por parte del nivel central para la posterior coordinación del seguimiento. Es responsabilidad de la/os expertos/as a cargo de las áreas emitir los oficios para establecer los flujos de trabajo y definir a la contraparte que dará continuidad al proceso de seguimiento.

Luego del envío del oficio, se debe agendar una **reunión de coordinación** con la contraparte asignada para el proceso, en la que se debe acordar los actores a convocar a participar en el proceso de seguimiento, las fechas de las mesas siguientes y las instancias de solicitud de información. El CPT deberá establecer un experto/a y/o una persona analista para participar en el proceso, es decir, asistir a las reuniones y mesas, analizar la información recibida y evaluar los niveles de avance. El seguimiento de las recomendaciones de Informe Anual deberá idealmente contar con el acompañamiento de la secretaría ejecutiva como parte central y neutral del proceso. Estas personas serán las encargadas de consolidar aprendizajes y dificultades que vayan surgiendo en el proceso y levantar eventuales ajustes de la metodología o de aspectos administrativos que favorezcan el proceso.

Luego a través de un oficio, el CPT envía una solicitud de información de las medidas implementadas y los medios que permiten verificar la efectividad de estas medidas. Esta solicitud se realiza a través de un **autoreporte institucional**, método complementario que ha sido ya desarrollado por el CPT, y que consiste en solicitar a las instituciones o servicios asignar un nivel de avance de las acciones implementadas en las recomendación formulada, y que puede resultar útil para contrastar niveles de avance autopercebidos por las instituciones y los evaluados por el CPT.

Este reporte permite tener la información necesaria para poder coordinar la **primera mesa de seguimiento**, la cual debe ser realizada *8 meses después del lanzamiento del informe anual*, en la cual se da cuenta de los avances de cumplimiento de las recomendaciones de corto (6 meses) y mediano plazo (1 año), con estas últimas, es relevante comprender que aun no se ha cumplido el plazo para las de 1 año, pero se debe tener en consideración cuáles han sido los avances que se tienen, para poder dar cuenta de estos en el informe anual del año siguiente.

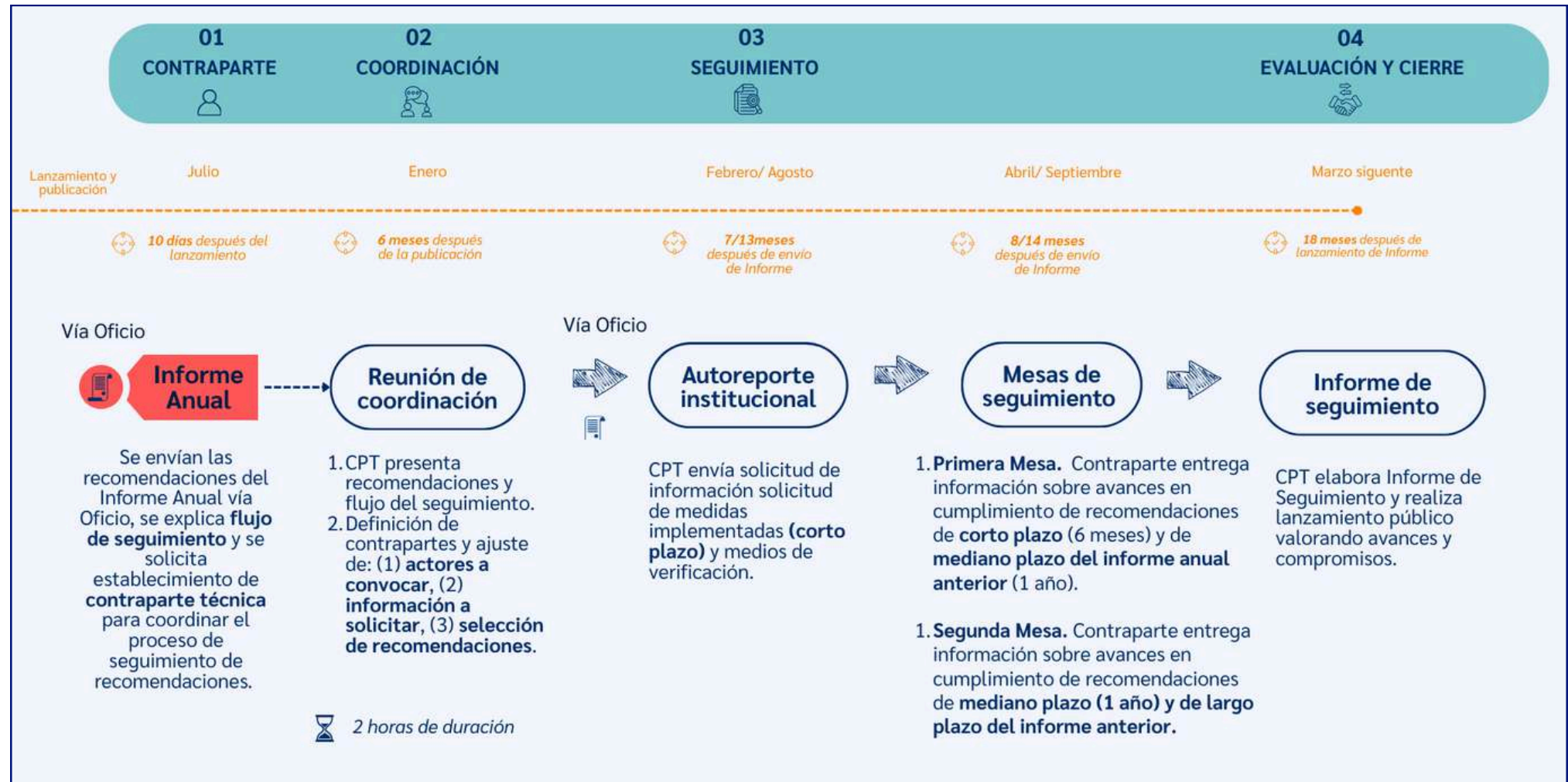
La **segunda mesa de trabajo**, la cual debe ser realizada *14 meses después del lanzamiento* del informe anual, debe seguir la misma línea de la mesa previa, se envía un oficio solicitando la información que dé cuenta de los avances, para así en la segunda mesa de seguimiento se pueda dar cuenta del cumplimiento de las recomendaciones de mediano plazo (1 año) y largo plazo (seguimiento anual hasta total de años proyectados), comprendiendo que estas aún no se les cumple el plazo, pero para dar cuenta de los avances en las diversas materias. Posterior a las mesas de seguimiento, se realizará un informe el cual haga un compendio de las recomendaciones realizadas a nivel central y den cuenta de los avances y compromisos, valorando el trabajo de las instituciones involucradas.

Es importante que las recomendaciones del informe anual se registren con un **código identificador (ID)**, debido a que, si la recomendación no se ha evaluado o no ha pasado el plazo de implementación, esta no debe repetirse en el siguiente informe anual. En esos casos se debe consignar, en el informe anual, el estado de avance en los tiempos designados para su seguimiento.

Flujo del diálogo y seguimiento de recomendaciones del Informe Anual

Ilustración 6

Flujo para el seguimiento de Informe anual - corto, mediano y largo plazo



Fuente: Elaboración propia.

2.3. Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones

A continuación, se detallan los principales criterios técnicos y categorías que utilizará el CPT para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones o los estados de avance en su implementación. Luego, se detallarán los pasos que deben seguirse para evaluar una recomendación, los campos que deben registrarse. Finalmente, se propone una plantilla para orientar la elaboración de Informes de Seguimiento, adaptable a cada tipo de recinto o contraparte, y que asegura la utilización de una misma metodología de análisis y presentación de la información.

2.3.1. Evaluación de la información disponible

Para examinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, es importante analizar la calidad de la información recopilada o proporcionada por las contrapartes en el proceso de seguimiento, el grado de colaboración hacia la implementación de las recomendaciones, y los avances medibles en su cumplimiento.

A continuación, se detallan categorías que pueden ayudar al análisis de la información y la evaluación de la calidad de los medios de verificación disponibles, asegurando la aplicación de criterios uniformes en la valoración de los antecedentes recibidos.

Tabla 3

Categorías para evaluar la pertinencia, completitud, objetividad y actualidad de la información disponible para evaluar el avance en una recomendación.

Categoría	Descripción
PERTINENTE	La información es precisa sobre las acciones concretas que se han desarrollado para cumplir con la recomendación. Se evitan generalizaciones y queda claro lo que no se ha realizado. Su contenido informa avances, desafíos o retrocesos en la recomendación específica, evitando referirse a asuntos que no están relacionados de manera directa con la medida recomendada.
COMPLETA	La información describe integralmente las acciones realizadas para cumplir con la recomendación, considerando todos los elementos requeridos por la recomendación (población, lugar, plazo, actores intervinientes, entre otros). Incluye las acciones futuras planificadas y datos sobre el impacto positivo o la efectividad de las medidas adoptadas.
OBJETIVA	Detalla hechos consistentes y presenta datos verificables en torno a las acciones que han sido o no realizadas para implementar la medida recomendada, sustentando avances, desafíos o retrocesos en el cumplimiento. Es veraz, señalando las fuentes oficiales y documentación de respaldo o enlaces confiables.
ACTUALIZADA	Informa sobre las acciones más recientes adoptadas para implementar la medida recomendada, destacando avances, desafíos o retrocesos actuales para cumplimiento de la recomendación. La información está referida al marco temporal (plazo) que sugiere la recomendación.

Fuente: Elaboración propia en base a CIDH (2023).

2.3.2. Niveles de cumplimiento de una recomendación

Para evaluar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del CPT, se utilizará una escala utilizada por la CIDH (2023), adaptada a la labor y mandato del CPT. Cada nivel de cumplimiento tiene asociado un porcentaje de cumplimiento fijo, que permite cuantificar el estado de avance de las recomendaciones o de la institución.

Tabla 2

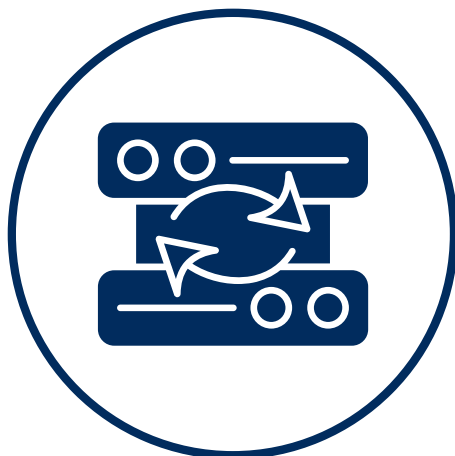
Niveles de cumplimiento de una recomendación del CPT

Nivel de Cumplimiento	Descripción	% de Cumplimiento
Completado	La institución ha iniciado y concluido satisfactoriamente las medidas para su cumplimiento.	100%
Cumplimiento Parcial Sustancial	La institución ha adoptado medidas relevantes para su cumplimiento y ha aportado pruebas de dichas medidas, pero las medidas para su cumplimiento total aún no han concluido.	75%
Cumplimiento Parcial	La institución ha adoptado algunas medidas para su cumplimiento, pero la adopción de medidas relevantes sigue siendo necesaria.	50%
Cumplimiento Insuficiente	La institución no ha adoptado ninguna medida para cumplir con la recomendación; o las gestiones iniciadas son incipientes o aún no han producido resultados concretos; o la(s) medida(s) adoptada(s) no corresponden a la situación que se examina; o no ha tenido acceso a información relevante.	25%
Retroceso o Sin cumplimiento	Aquella recomendación que, como consecuencia de la conducta de la institución, (i) resulta de imposible cumplimiento o respecto de la cual (ii) la institución explícitamente ha indicado que no cumplirá con la recomendación.	0
Sin Monitorear	Categoría utilizada para cuando aún no se realiza un seguimiento oficial por parte del CPT, o la recomendación está mal formulada o dirigida a una institución sin competencia para avanzar en su implementación.	-
Sin Información	La institución no envió información o esta no es pertinente para evaluar el nivel de logro de la recomendación.	-

Fuente: Elaboración propia en base a CIDH (2023).

Las categorías “Sin Monitorear” y “Sin Información” se atribuyen a recomendaciones que no son evaluables por falta de información, ya sea porque la contraparte no envió información completa o pertinente o porque el CPT no ha realizado aún un monitoreo de la misma. Estas categorías, por tanto, no están asociadas a un porcentaje de avance y se excluyen de la cuantificación del cumplimiento, pero sirven para entregar contexto al seguimiento.

Así, por ejemplo, un alto porcentaje de recomendaciones sin información puede indicar la necesidad de fortalecer el diálogo con las contrapartes o desplegar acciones que permitan atender las razones por las cuales no se está entregando la información. La categoría “Sin monitorear” se incluye para registrar casos en que, por ejemplo, se realiza una visita de seguimiento pero no se pueden evaluar todas las recomendaciones, se priorizan algunas temáticas o cuando la recomendación original debe redirigirse a otra institución con competencia más directa en su implementación. Idealmente, debiesen existir una mínima cantidad de recomendaciones “sin monitorear”.



Validación cruzada

Para ambos procesos de seguimiento - informes de visita e informes anuales -, se propone instituir un modelo de validación híbrida mediante el trabajo conjunto de control cruzado entre los equipos de monitoreo y la secretaría ejecutiva. Los equipos de visita aportarán el criterio especializado para certificar la viabilidad y realidad de las medidas informadas por las contrapartes, detectando si los documentos presentados podrían dar cuenta de “cumplimientos en papel” o respuestas que no implican cambios efectivos. La secretaría ejecutiva acompañará el proceso realizando el análisis “en frío” de plazos y evidencia documental, asegurando la imparcialidad del proceso. Esto asegura que todos los servicios sean medidos con la misma vara y previene que la cercanía del monitor con el recinto visitado suavice o endurezca la exigencia.

2.3.3. Pasos para evaluar el cumplimiento

Para evaluar el estado de avance de una recomendación, se deben seguir los siguientes pasos. La Planilla de Registro del Seguimiento contiene toda la información que se debe considerar para esta tarea.

Paso 1: Identificar las acciones de la recomendación

Idealmente una recomendación debe contener una sola acción o medida concreta a implementar. Existen casos, sin embargo, de recomendaciones que sugieren el desarrollo de varias acciones o tareas específicas. Para cubrir ambos escenarios, previo a la evaluación de la recomendación, deberán registrarse y enlistarse cada acción concreta que se detalla en la recomendación. *IMPORTANTE: esto no implica interpretar qué acciones se deben llevar a cabo, sino detallar las medidas que se mencionan explícitamente en la recomendación.

En la planilla: Cada acción representa una fila en la base de registro, asociada siempre a una recomendación. Ejemplo:

Recomendación: “Implementar cámaras en los vehículos institucionales que trasladen personas imputadas e idealmente en la indumentaria del personal de turno en los horarios donde existen más detenida/os”.

Acción 1: Implementar cámaras en los vehículos institucionales que trasladen personas imputadas.

Acción 2: Implementar cámaras en la indumentaria del personal de turno en los horarios donde existen más detenida/os.

Paso 2: Evaluar las acciones de la recomendación

Para evaluar el cumplimiento de una recomendación, se debe asignar un nivel de cumplimiento a cada acción que compone la recomendación, siguiendo la escala propuesta y las orientaciones previamente descritas para evaluar la información. Debe registrarse todo medio de verificación que justifique la asignación del nivel de cumplimiento.

En la planilla: Se asigna el nivel de cumplimiento a cada acción. Ejemplo:

Acción	Nivel de Cumplimiento	% Cumplimiento
Acción 1: Implementar cámaras en los vehículos institucionales que trasladen personas imputadas.	Cumplimiento insuficiente	25%
Acción 2: Implementar cámaras en la indumentaria del personal de turno en los horarios donde existen más detenida/os.	Cumplimiento parcial	50%

Paso 3: Evaluar la recomendación

Para obtener el nivel de cumplimiento de una recomendación, se promedian todos los niveles de cumplimiento de las acciones de una recomendación.

En la planilla: Promediar los porcentajes de todas las acciones que componen la recomendación.
Ejemplo :

Recomendación	Nivel de Cumplimiento	% Cumplimiento
“Implementar cámaras en los vehículos institucionales que trasladen personas imputadas e idealmente en la indumentaria del personal de turno en los horarios donde existen más detenida/os”.	INSUFICIENTE	38%
Acción 1: Implementar cámaras en los vehículos institucionales que trasladen personas imputadas.	Cumplimiento insuficiente	25%
Acción 2: Implementar cámaras en la indumentaria del personal de turno en los horarios donde existen más detenida/os.	Cumplimiento parcial	50%

El promedio de los porcentajes no siempre caerá exactamente en los porcentajes asociados a cada nivel de cumplimiento (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). El nivel de cumplimiento se clasifica en un nivel de la escala según los siguientes **rangos**.

Tabla 4

Rangos para clasificar porcentajes en los niveles de cumplimiento de una recomendación del CPT

Nivel de cumplimiento	Rango
Completado	Valor único de 100% (no contempla un rango sino cumplimiento absoluto)
Parcial Sustancial	75% a 99%.
Parcial	50% a 74%.
Insuficiente	25% a 49%
Sin Cumplimiento	0 a 24%.

Fuente: Elaboración propia en base a CIDH (2023).

Por esto, en el ejemplo anterior, el 38% de avance de la recomendación, se clasifica en Insuficiente, ya que está en un rango entre 25% a 49%.

Paso 4: Distinguir recomendaciones válidamente evaluadas

Para presentar los datos de manera clara, se deben distinguir claramente las recomendaciones válidamente evaluadas y las no evaluadas, es decir, las que entran en las categorías de sin monitorear y sin información. De esta forma, es posible brindar a la contraparte un panorama general de la distribución del cumplimiento de todas las recomendaciones formuladas en el informe o temática a la que se hace seguimiento y vislumbrar la cantidad de ellas que no pudieron evaluarse por falta de información, falta de pertinencia, focalización en temáticas específicas, reprogramación del monitoreo, entre otras razones.

Para brindar transparencia y claridad, se deberá presentar de manera separada cómo se distribuyen las recomendaciones evaluadas y válidas, a fin de entregar a la contraparte una noción del desempeño institucional en el proceso. Ejemplo:

Tabla 4

Categorías para evaluar la pertinencia, completitud, objetividad y actualidad de la información disponible para evaluar el avance en una recomendación.

Nivel de cumplimiento	N	%	N válidas	% válidas
Completado	10	9.4%	20	24.0%
Cumplimiento Parcial Sustancial	14	13.2%	12	14.0%
Cumplimiento Parcial	15	14.2%	21	25.0%
Cumplimiento Insuficiente	19	17.9%	18	21.0%
Retroceso o Sin Cumplimiento	21	19.8%	14	16.0%
Sin Monitorear	14	13.2%	-	-
Sin Información	13	12.3%	-	-
TOTAL	106	100%	85	100%

Fuente: Elaboración propia.

Nivel y porcentaje de avance institucional: Promedio global del avance de la institución, es decir, promedio de los porcentajes de cumplimiento de todas las recomendaciones formuladas a dicho servicio en el informe o temática de seguimiento. La evaluación del avance de la institución en relación a la implementación de las recomendaciones formuladas por el CPT siempre es en relación a un informe o temática específica y en un momento determinado del tiempo. De ahí que, una misma institución, puede, por ejemplo, tener uno o más informes de seguimiento, correspondientes a distintos recintos o temáticas y, por lo tanto, con distintos niveles de cumplimiento.

Observaciones: Espacio descriptivo donde el CPT justifica la clasificación asignada, explica brechas de información o detalla inconsistencias entre lo declarado por el servicio y la realidad constatada. Las categorías Sin Información y Sin Monitorear se excluyen del cálculo del n y promedio total (no suman ni restan), pero deben reportarse como brechas de gestión.

El presente documento pone a disposición una **herramienta de registro de del seguimiento**, ejemplo para rellenar las acciones y niveles de cumplimiento con fórmulas automatizadas que faciliten el trabajo. Una vez asignados los niveles de cumplimiento de las acciones, el cálculo del nivel de cumplimiento de la recomendación se realizará de forma automática.

Paso 5: Evaluar el desempeño institucional

El desempeño institucional se podrá calcular en base a las recomendaciones válidamente evaluadas. Para esto, se deberá calcular un puntaje ponderado de cumplimiento, que estime la magnitud del avance en función de la cantidad de recomendaciones de la categoría. El porcentaje de cumplimiento de la institución se calcula dividiendo el puntaje ponderado total de la cantidad de recomendaciones válidas. Ejemplo:

Tabla 5

Distribución de la evaluación de las recomendaciones formuladas en los distintos niveles de cumplimiento, porcentaje y nivel de cumplimiento institucional

Nivel de Cumplimiento	% de cumplimiento (puntaje)	Cantidad de recomendaciones válidas (n)	Puntaje ponderado (% cumplimiento *n)
Completado	100% (1,0)	20	20
Parcial Sustancial	75% (0,75)	12	9
Parcial	50% (0,50)	21	10.5
Insuficiente	25% (0,25)	18	4.5
Sin Cumplimiento	0% (0,0)	14	0
TOTAL	-	85	44
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (puntaje/n)			51.8%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO			CUMPLIMIENTO PARCIAL

Fuente: Elaboración propia.

Las escalas utilizadas permiten evaluar el desempeño institucional en relación al avance en la implementación de las medidas recomendadas por el CPT *en un determinado informe, temática o período de tiempo*. Se recomienda realizar esta evaluación por informe, a fin de facilitar la comprensión y medición futura de los avances, por producto o tema. Esto permite asignar porcentajes de avance por recinto o tema y evita que se superpongan las evaluaciones a la contraparte.

Todos estos pasos y cálculos están explicados de manera detallada en la **Plantilla de Formato de Informe de seguimiento** ([link aquí](#)).

2.4. Registro del seguimiento

La metodología se organiza a partir de las recomendaciones formuladas en el informe original del CPT, y el destinatario al que fue dirigida vía oficio. En base a estos parámetros, el CPT registra y evalúa la siguiente información:

- **Acciones concretas implicadas para avanzar en la recomendación:** desagregación operativa de la recomendación en tareas específicas, medibles y verificables. Idealmente una recomendación debiese contener una acción o medida concreta a implementar. Se han elaborado, sin embargo, recomendaciones cuya implementación sugiere el desarrollo de varias acciones.
- **Nivel y porcentaje de cumplimiento de la acción:** categorías para evaluar el estado de situación de una acción concreta en base a la evidencia disponible.
- **Indicador de avance / medios de verificación:** elementos probatorios objetivos de las acciones implementadas para avanzar en la recomendación (enlaces a documentos, oficios, fotografías, actas, protocolos).
- **Nivel y porcentaje de cumplimiento de la recomendación:** cumplimiento global de la recomendación. Es el promedio de los porcentajes de todas las acciones que componen la recomendación. Las categorías Sin Información y Sin Monitorear se excluyen del cálculo del n y promedio total (no suman ni restan); deben reportarse como brechas de gestión en el análisis cualitativo del nivel de cumplimiento. Estas categorías no afectan el porcentaje, pero permiten contextualizar el seguimiento, por ejemplo, ante recomendaciones sin información se pueden fortalecer aspectos vinculados al diálogo y comunicación interna con las contrapartes o desplegar acciones que permitan atender las razones por las cuales no se está entregando la información, en tanto que las sin monitoreo se incluyen para registrar casos en que, se realiza una visita de seguimiento pero no se pueden evaluar todas las recomendaciones, se priorizan algunas temáticas o aún no se concretan las instancias de seguimiento.

2.5. Informe de seguimiento

El informe de seguimiento es un insumo clave para el CPT, su finalidad es valorar los avances y compromisos de la contraparte tras la implementación de las recomendaciones, verificando el nivel de cumplimiento y manteniendo el diálogo constructivo para la prevención de la tortura.

Su elaboración debe desarrollarse luego de concluir el ciclo de un proceso de seguimiento. Sirve para documentar el estado de avance en los plazos establecidos (urgente, corto, mediano y largo plazo). Su extensión es variable, dependiendo de la cantidad de recomendaciones y del tipo de instancia evaluada, pero se sugiere que sea conciso y directo y que contenga la siguiente estructura:

1. Introducción y Antecedentes
2. Objetivos del seguimiento.
3. Metodología
4. Análisis del cumplimiento de recomendaciones
5. Conclusiones y/o Nuevas Recomendaciones

El informe de seguimiento se envía **vía oficio** a las autoridades que tienen la responsabilidad directa de la implementación de las recomendaciones, a la contraparte técnica designada para el seguimiento, y a las autoridades centrales o instituciones relacionadas que deben intervenir y/o que el CPT considera relevante informar.

Se insta a que todos los informes de seguimiento sean públicos, en tanto contribuye a la transparencia y rendición de cuentas. Estos informes brindarán información sobre el trabajo, metodología, expectativas y criterios aplicados por el CPT a todas las autoridades responsables de privación de libertad, por lo que se debe considerar la importancia que tiene su difusión para el establecimiento de un diálogo continuo de cooperación.

En caso que se estime necesaria la no publicación de un informe, la decisión deberá ser aprobada por mayoría simple en el comité de experta/os, dejando constancia de las razones que respaldan la decisión en el acta de dicha reunión. Para un mayor nivel de detalle y claridad en relación al formato de este tipo de informe se adjunta un **Formato de Informe de Seguimiento** [\(link aquí\)](#).

III. Referencias Bibliográficas

- Asociación para la Prevención de la Tortura [APT]. (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica. Ginebra, Suiza.
- Asociación para la Prevención de la Tortura [APT]. (2008). Cómo hacer recomendaciones efectivas. En <https://www.apr.ch/es/resources/publications/como-hacer-recomendaciones-efectivas>.
- Asociación para la Prevención de la Tortura [APT] e Instituto Interamericano de Derechos Humanos. [IIDH]. (2010). El Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas: Manual para su implementación. Ginebra, Suiza.
- Asociación para la Prevención de la Tortura [APT] (s/f). Visitas preventivas. Kit de herramientas. En: <https://www.apr.ch/es/centro-de-conocimiento/npm-toolkit/>. Recuperado el 20 de noviembre de 2025.
- Asociación para la Prevención de la Tortura [APT] (s/f). Recomendaciones y estrategias de seguimiento. En: <https://www.apr.ch/es/taxonomy/term/325>. Recuperado el 20 de noviembre de 2025.
- Comité contra la Tortura [CAT]. (2015). Directrices para el seguimiento de las observaciones finales. En https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CAT&Lang=es.
- CIDH. (2023). Directrices generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. SEGUNDA EDICIÓN. 20 de noviembre de 2023.
- Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno [CAIGG]. (2022). Documento Técnico N° 70 (v.3): Implantación, mantención y actualización del proceso de gestión de riesgos en el sector público (Versión 0.3). Auditoría Interna de Gobierno. En: <https://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl/wp-content/uploads/2022/06/DOCUMENTO-TE%CC%81CNICO-N-70-V03-IMPLANTACIO%CC%81N-MANTENCIO%CC%81N-Y-ACTUALIZACIO%CC%81N-DEL-PROCESO-DE-RIESGOS.pdf> [auditoriainternadegobierno.gob.cl](https://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl)
- CPT (2021). Manual General de Visita Preventiva. Santiago de Chile. Marzo de 2021. Santiago de Chile.
- CPT (2024). “Desafíos y aprendizajes en el monitoreo realizado por el CPT a personas bajo cuidado o custodia del Estado”. Santiago de Chile.
- Defensoría de la Niñez. (2022). Instructivo para efectuar recomendaciones generales por parte de la Defensoría de la Niñez a organismos externos. Observatorio de la Defensoría de la Niñez. En: <https://observatorio.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2022/03/Instructivo-Recomendaciones-Generales-DDN.pdf>

Ferreira, A. (2023). Qué son los objetivos SMART o inteligentes, pasos para definirlos y ejemplos. InboundCycle. Consultado el 10 de junio de 2024. En: <https://www.inboundcycle.com/>.

Ley N° 21.154. (25 de Abril de 2019). Santiago de Chile: Diario Oficial de la República de Chile. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1130871>

Pacto Global. (2022). Matriz Genérica de Riesgos de Impacto en Derechos Humanos. Matriz Genérica de Riesgos.